

**Nr. 138 Vorlage des Ministerialrats von Stutterheim an Staatssekretär Lammers. Berchtesgaden,
8. September 1937**

R 43 II/1535, Bl. 60–63

Beginn:

Beginn:

[Ausnahmegenehmigungen von den Nürnberger Gesetzen; hier: Fall Rabe]

I. Vermerk

1. Die Anordnung des Führers, nach der aus der nicht rein arischen Abstammung der Ehefrau *Rabe* keine Bedenken gegen die Qualifikation Rabes zum Reserveoffizier der Luftwaffe erhoben werden sollen, ist durch Schreiben vom 12. Dezember 1935 an den Reichsminister der Justiz bekanntgegeben¹. Damals stellte diese Anordnung eine Abweichung von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen dar. Sedis Materi[a]e war damals § 15, Abs. 4 des Reichswehrgesetzes vom 21. Mai 1935². Er bestimmte: „Den Angehörigen arischer Abstammung der Wehrmacht und des Beurlaubtenstandes ist das Eingehen einer Ehe mit Personen nicht arischer Abstammung verboten. Zuwiderhandlungen haben den Verlust jedes gehobenen Dienstgrades zur Folge.“ Aus dieser Bestimmung ergab sich sinngemäß, daß ein Mann, dessen Frau nicht rein arischer Abstammung ist, nicht zum Offizier des Beurlaubtenstandes ernannt werden darf.

Zwar war nach dem Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935³ und der Ersten Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz⁴ die Eheschließung zwischen deutschblütigen Personen und jüdischen Mischlingen 2. Grades allgemein zugelassen, doch war durch § 6 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz⁵, die insoweit auch für das Blutschutzgesetz maßgeblich ist, angeordnet, daß Anforderungen an die Reinheit des Blutes, die über die in den Nürnberger Gesetzen vorgeschriebenen Anforderungen hinausgehen, unberührt bleiben, soweit solche Anforderungen durch Reichsgesetze vorgeschrieben sind.

2. Durch das Gesetz zur Änderung des Wehrgesetzes vom 26. Juni 1936⁶ wurde das Reichswehrgesetz den Nürnberger Gesetzen dadurch angepaßt, daß in § 15 des Reichswehrgesetzes der Absatz 4 gestrichen wurde mit der Wirkung, daß sich hinfort die Zulässigkeit von Eheschließungen zwischen

¹ S. ARH II/2, Anhang FV 765*; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11155. Mit Schreiben an den StSRk vom 18. 8. 1937 hatte der Adj. der Wehrmacht bei Hitler, Oberst Hoßbach, um Revision dieser Entscheidung gebeten und dies wie folgt begründet: „Der Führer und Reichskanzler hat in seiner Eigenschaft als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht bis auf den heutigen Tag noch keine Ausnahme in der Nichtarier-Gesetzgebung im Bereich der Wehrmacht zugelassen und ausdrücklich mir gegenüber beim Vortrag über derartige Fälle zum Ausdruck gebracht, daß Ausnahmen für die Wehrmacht grundsätzlich nicht stattfinden dürften. Parteigenossen der NSDAP, denen der Führer ausnahmsweise die Arier-Eigenschaft zugesprochen hat, können nach dem Willen des Führers trotzdem nicht Offiziere in der Wehrmacht werden.“ Für den Fall, daß Lammers erneut einen FV für notwendig halte, wünschte Hoßbach an ihm beteiligt zu werden. Er schloß: „Darüber hinaus darf ich die Bitte aussprechen, die Bearbeitung solcher Angelegenheiten, die der Kommandogewalt des Führers als Obersten Befehlshabers der Wehrmacht unterliegen, für die Zukunft der Adjutantur der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler überlassen zu wollen, um eine militärisch einheitliche sachliche Bearbeitung sicherzustellen.“ R43 II/1535, Bl. 57 f.

² Richtig: *WehrG* vom 21. 5. 1935 (RGBl. I S. 609); s. ARH II/1, Nr. 159 P. 1.

³ *BlutschutzG* (RGBl. I S. 1146); Abdruck u. a.: MICHALKA, Dt. Geschichte 1933–45, Nr. 78.

⁴ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334); Näheres s. ARH II/2, Nr. 260.

⁵ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333); s. ebd. und Nr. 277, zur Auslegung auch ARH III, Nr. 31.

⁶ RGBl. I S. 518; s. ARH III, Anhang FV 174*, 201*, 253*, 335*.

den Angehörigen der Wehrmacht und Frauen nicht rein arischer Herkunft nach den Nürnberger Gesetzen bestimmt. Damit befand sich also die im Fall Rabe getroffene Anordnung des Führers in Übereinstimmung mit der Gesetzeslage. Diese Gesetzeslage schließt es natürlich nicht aus, daß der Reichskriegsminister in der Praxis Männer mit Frauen, die als jüdische Mischlinge 2. Grades anzusehen sind, grundsätzlich nicht zu Offizieren des Beurlaubtenstandes ernennt. Daß die Praxis tatsächlich dahin geht, scheint nach dem Schreiben des Oberst Hoßbach und nach einer fernmündlichen Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters im Reichskriegsministerium (Oberstleutnant Berthold. zuzutreffen. Ein diesbezüglicher allgemeiner Erlaß des Reichskriegsministers ist hier jedoch nicht bekannt. Publiziert ist ein solcher Erlaß nach Auskunft von Oberstleutnant Berthold nicht.

3. Sachlich dürfte es richtig sein, die Frage der jüdisch versippten Offiziere des Beurlaubtenstandes ebenso zu regeln, wie dies in dem neuen deutschen Beamtengesetz hinsichtlich der Beamten geschehen ist. § 25 dieses Gesetzes⁷ schreibt vor,

„daß Beamter nur werden kann, wer deutschen oder artverwandten Blutes ist und, wenn er verheiratet ist, einen Ehegatten deutschen oder artverwandten Blutes hat. Ist der Ehegatte Mischling 2. Grades, so kann eine Ausnahme zugelassen werden.

Ein Beamter darf eine Ehe nur mit einer Person deutschen oder artverwandten Blutes eingehen. Ist der Verlobte Mischling 2. Grades, so kann die Ehe genehmigt werden.“

Die Ausnahmegenehmigung erfolgt durch die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern und dem Stellvertreter des Führers.

Dieselben Vorschriften wie für die Beamten gelten auch für die Notare. Dr. Rabe ist Notar.

Eine parallele Behandlung der in Frage stehenden Fälle für Beamte und Offiziere des Beurlaubtenstandes scheint mir mit Rücksicht auf das Ansehen des Beamtenstandes unerlässlich zu sein. Es ist meines Erachtens nicht erträglich, wenn einem Mann, der für würdig und geeignet erachtet wird, höherer Reichsbeamter zu sein, die Würdigkeit abgesprochen würde, Offizier des Beurlaubtenstandes zu sein⁸.

4. Danach ist alles in allem festzustellen, daß die hinsichtlich des Dr. Rabe getroffene Entscheidung des Führers in der Zeit, in der sie erging, eine Abweichung von der geltenden Gesetzeslage darstellte, heute aber mit ihr in Einklang steht. Aus diesem Grunde scheint eine Änderung der Entscheidung im Fall Dr. Rabe, die schon an und für sich mißlich wäre, nicht gerechtfertigt, zumal auch dem aktiven Offizierskorps des Reichsheeres meines Wissens noch Offiziere angehören, die mit jüdischen Mischlingen 2. Grades verheiratet sind. Auch Beamte, auf die diese Voraussetzung zutrifft, befinden sich noch im Amt. Für sie ist durch Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 16. August 1937⁹ vorgesehen, daß sie in der Regel im Dienste zu belassen seien. Auch solche Beamte, die selbst Mischlinge 1. Grades oder mit einem Mischling 1. Grades verheiratet sind, verbleiben nach diesem Erlaß ohne weiteres im Amte, falls sie durch Gnadenakt des Führers das Recht erhalten haben, in der Partei zu verbleiben. Dr. Rabe ist nach seiner eigenen Angabe¹⁰ Mitte 1933 in die NSDAP aufgenommen, dann aber, und zwar im Jahre 1934, freiwillig wieder ausgeschieden, nachdem sich die nicht rein arische Herkunft seiner Ehefrau herausgestellt hatte.

[...] ¹¹

⁷ DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39); s. Dok. Nr. 21 P. 1.

⁸ Dieser Abs. von Lammers am Rand mit Ausrufezeichen versehen und Marg.: „Richtig!“

⁹ WALK, Sonderrecht, Nr. II/344.

¹⁰ Schriftl. Erklärung vom 20. 8. 1935; R 43 II/1535, Bl. 43–51.

¹¹ Folgt II.: Entw. eines Antwortschreibens des StSRk an Oberst Hoßbach mit Sachdarstellung analog Vm. und Vorbehalt eines FV über die grundsätzl. Frage, welche Stelle für den Vortrag derartiger Ausnahmefälle generell zuständig sein solle; ebd. Bl. 63–67. – Lammers hielt den Entw. zurück und antwortete Hoßbach, indem er die schon bei der Entscheidung von 1935 gewürdigten Umstände wiedergab, erst nach Vortrag (Anhang, FV 405*) am 7. 10. 1937, „daß es bei seiner [Hitlers] früheren Entscheidung verbleiben muß, wenn auch heute bei gleichem Tatbestand eine solche Entscheidung nicht mehr getroffen werden würde“, und daß Hitler deren „uneingeschränkte Respektierung“ durch die WM erwarte. Dann fügte Lammers an: „Wenn ich grundsätzlich

vSt[utterheim] 8/9.

auch nicht anerkennen kann, daß die Entscheidung in Fällen wie demjenigen des Dr. Rabe als Angelegenheiten der *Kommandogewalt* des Führers als Obersten Befehlshabers der Wehrmacht anzusehen sind, so bin ich doch, falls derartige Fälle künftighin noch zur Entscheidung des Führers kommen sollten, gern bereit, die Herren Oberbefehlshaber der in Frage kommenden Wehrmachtsteile und nötigenfalls den Herrn Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht bei der Vorbereitung dieser Entscheidungen zu beteiligen.“ Abdrucke des Schriftwechsels gingen an RKrM, RLuM und RJuM; R 43 II/1535, Bl. 72–82. Zur indignierten Reaktion Hoßbachs s. Dok. Nr. 149.

Zitierhinweis

Nr. 138 Vorlage des Ministerialrats von Stutterheim an Staatssekretär Lammers. Berchtesgaden, 8. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d138>